Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА -МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ОЛОВНО-ЦИНКОВИ РУДИ ОТ УЧАСТЪК "ЮЖНА ПЕТРОВИЦА" НА НАХОДИЩЕ "ГЮДЮРСКА", ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ОБЛАСТ СМОЛЯН

ТОРУБСО-ЗЛАТОГРАД" АД гр. ... Р. БЪЛГАРИЯ

Днес, 14.07.2004г. /четиринадесети юли две хиляди и четвърта година/, гр.София, Република България на основание:

- Чл. 4, ал.1, т.1 и чл. 20 от Закона за концесиите
- §17а, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол/ обн. ДВ, бр.28 от 19.03.2003 г./
- Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал.1 от Закона за концесиите /обн. Д.В. бр.92. от 17.10.1995г./, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс,
- Решение на МС № 495 от 08.06.2004 г., обн. ДВ. бр. № 52 от 18.06.2004 г.

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Заместник министър-председателя и Министър на икономиката – ЛИДИЯ ШУЛЕВА

и

2. **"ГОРУБСО-ЗЛАТОГРАД"АД** вписано по Фир. дело № 386 от 2002 г. на Смолянски окръжен съд, Булстат № 120057554, Данъчен № 1212509740, наричано по-долу за краткост КОНЦЕСИОНЕР, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул "Стефан Стамболов" №2 представлявано от прокуристите Ружа Хитова Бодурова ЕГН и Станко Здравков Байрев ЕГН само заедно

Сключиха настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1. Концедентът предоставя на концесионера концесия за добив на метални полезни изкопаеми – оловно-цинкови руди – подземни богатства по чл.2, т.1 от Закона за подземните богатства от участък "Южна Петровица" на находище "Гюдюрска", община Златоград, област Смолян индивидуализирано в схема с координатите на точки с номера от 1 до 9 включително на контура на запасите, в координатна система "1970г. (Приложение№1).

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2. Правата и задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица, освен с писменото съгласие на концедента.

Чл.3. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични стандарти.

Чл.4. Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация, свързана с обекта на концесия без изрично писмено съгласие от концедента.

Чл.5. Всички разходи, свързани с дейностите по предоставената концесия са за сметка на концесионера.

Навсякъде в приложените документи личните данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗКУ във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.6 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни богатства от концесионния обект по чл.1;

2. право на собственост върху добитите подземни богатства;

3. право на собственост върху технологичните отпадъци от добива и преработката на оловно-цинковите руди за срока на концесията;

4. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за експлоатационно проучване в границите на концесионния обект по чл.1;

5. да складира отпадъците от добива и преработката на подземното богатство въз основа на проекти, съгласувани с министъра на икономиката и министъра на околната среда и водите.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА :

1. да извършва добива на подземните богатства по чл.1 като:

а/ изпълнява одобрените цялостен и годишни работни проекти за добив и първична преработка;

б/ разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна експлоатация която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

в/ изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

г/ не застрашава компонентите на околната среда.

2. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове определени в чл. 16 от този договор.

3. да изготви и представи за съгласуване от министъра на икономиката в 6-месечен срок от сключването на концесионния договор програма за повишаване на ефективността на дейността по концесията за периода 2004-2008 г;

4. да изработи и представи за съгласуване с министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката в срок до 6 месеца от сключване на настоящия договор цялостен работен проект за добив и първична преработка на рудите от концесионния обект по чл.1.

5. да представя за съгласуване с министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката измененията и допълненията на цялостния работен проект – при възникнала необходимост от такива.

6. да разработва и представя за съгласуване с министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката в срок до 31 март на текущата година всеки годишен работен проект за добив и първична преработка на оловно-цинковите руди от концесионния обект по чл.1.

7. да изготви и представи за съгласуване на министъра на икономиката и на министъра на околната среда и водите проект за техническа ликвидация и/или рекултивация, при доказана необходимост от ликвидация на концесионния обект по чл.1. След одобряване на представения проект от компетентните органи, той става неразделна част от настоящия договор. Концесионерът извършва ликвидацията и рекултивацията на обекта за своя сметка при условия и в срокове, определени в одобрения проект за ликвидация и/или рекултивация.

Навсякъде в документа, където са заличени лични данни от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 7б, ал. 6 от ЗЗЛД, вр. чл. 4, т. 1

8. да разработва и представя за съгласуване на министъра на икономиката и на министъра на околната среда и водите минимална екологична програма за опазване и възстановяване на околната среда в района на концесионния обект за периода 2004 – 2008 г. и за всеки следващ 5-годишен период от срока на концесията, като предвиди средства за провеждане на конкретните мероприятия. В срок до 6 /шест/ месеца от сключване на концесионния договор да представи за съгласуване от концедента и от министъра на околната среда и водите задължителна минимална екологична програма за първия петгодишен период от срока на концесията. След одобряването й същата става неразделна част от настоящия договор. Програмата за всеки следващ петгодишен период се предоставя за съгласуване от концесионера в срок до 1 месец преди изтичане на предходния. Ежегодно до 15 април концесионерът представя на министъра на икономиката отчет за изпълнението на екологичната програма за предходната година.

9. да разработва и представя за одобряване от министъра на икономиката социална програма за периода 2004 – 2008 г. и за всеки следващ 5-годишен период от срока на концесията. В 6-месечен срок от сключването на настоящия договор концесионерът представя за съгласуване от министъра на икономиката социалната програма за първия петгодишен период от срока на концесията, включваща: мероприятия по осигуряване на безопасност и здраве при работа, подобряване условията на труд, повишаване на образованието, квалификацията и преквалификацията на персонала. Програмата за всеки следващ петгодишен период се представя до 1 месец преди изтичане на предходния. Ежегодно до 15 април концесионерът представя на министъра на икономиката отчет за изпълнението на социалната програма за предходната година.

10. да уведомява своевременно концедента за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, защитени със закон територии и обекти, паметници на културата.

11. при откриване на находки, имащи признаци на паметници на културата, да спре временно работа и да уведоми незабавно министъра на икономиката и министъра на културата.

12. при наличие на обстоятелства, засягащи националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред да спре изпълнението на всички или на част от дейностите по концесията и/или да приеме и търпи трети лица – посочени от държавата, да добиват природни богатства от предоставения обект. В тези случаи концесионерът има право на обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от спирането и/или от действията на третите лица.

13. да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията;

14. да представя на министъра на икономиката месечни отчети за действително добитите количества руда и съдържанието на металите в тях до 15 дни след изтичане на съответния месец.

15. да представя ежегодно до 15 април на министъра на икономиката отчет за изпълнението на годишния работен проект и за изменението на запасите и ресурсите през предходната година.

16. да представи на министъра на икономиката и на министъра на околната среда и водите доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация или консервация на концесионния обект.

17. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията на оправомощени органи и/или лица.

18. при прекратяване на концесионния договор да предаде държането на находището по чл.1 при условия и ред посочени в този договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основание чл. 6 от ЗЗЛД, вр. връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

19. да извърши инвестиции за периода 2004-2008г. в размер не по-малък от 555 000 щ.д.

Чл.7 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в срокове и при условия, определени в договора за концесия.

2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера, включително чрез вземане на проби от обекта, рудата и всяка продукция, резултат от експлоатацията на находището и чрез извършване на маркшайдерски замери.

3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация.

4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по договора, както и при нарушаване на условията на концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да оказва съдействие на концесионера, при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано.

2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор.

ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.8./1/ Концесионерът извършва инвестиции, които се конкретизират по години в "Минимална инвестиционна програма" за всеки 5-годишен период от срока на концесията. Минималните инвестиции за периода 2004-2008г. са в размер на 555 000 щ.д.

/2/ В началото на всяка календарна година до 15 април – концесионерът изготвя и представя на концедента отчет за извършените инвестиции за предходната година. При неизпълнение на инвестициите за съответната година, неизпълнената част се добавя към размера на инвестициите за следващата година. Падежът на задължението за извършване на инвестиции за всеки 5-годишен период настъпва в последното число на съответния месец на петата календарна година.

/3/ Със стойността на извършените инвестиции по ал.1 не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

Чл.9. За осъществяване на концесията по настоящия договор задължителни подобрения не се изискват.

Чл.10 /1/ Концесионерът има право на обезщетение за извършените от него подобрения за срока на концесията. Размерът на обезщетението е еквивалентен на остатъчната стойност на направените подобрения.

/2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора, съответно след неговото прекратяване.

/3/ Всички подобрения в обекта по чл.1 се съгласуват предварително с концедента, посредством одобрените годишни работни проекти и предвидената в чл.8, ал.1 инвестиционна програма. Концедентът не дължи обезщетение на концесионера за подобренията, които същият е направил без да ги съгласува с концедента.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 2 от ЗЗК във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 2 от ЗЗЛД

Чл.11. /1/ Във всички случаи на прекратяване на концесионния договор, ако е възможен последващ добив от находището по чл.1, концесионерът е длъжен да предложи първо на концедента да закупи земята, покриваща находището и прилежащите инфраструктура и съоръжения – собственост на концесионера.

/2/ Концедентът е длъжен да приеме или отхвърли предложението по ал.1 в едномесечен срок от неговото получаване.

Чл.12. /1/ Концесионерът е длъжен да застрахова за своя сметка обекта по чл.1, ако той може да бъде застрахован, съгласно Закона за застраховането.

/2/ Концесионерът има право да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

/3/ Концесионерът е длъжен да съобразява договорите си с третите лица по ал.2 с клаузите на концесионния договор, както и при поискване да предоставя на концедента копия от тях.

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.13. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията по чл.1.

Чл.14. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.15. Прехвърлянето на правата по този договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.16. /1/ Концесионерът се задължава да плаща на концедента срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора годишно парично концесионно възнаграждение, в размер на 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк и мед) в добитите количества руда, изчислена по средноаритметични международни цени на металите на Лондонска метална борса за съответния 6-месечен период;

/2/ Концесионерът се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение, формирано като сума от :

1. 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк и мед), съдържащи се в действително добитите количества руда, изчислена при условията на ал.1. и

2. 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк и мед) в недобитите количества руда до 32 хил. тона, със средно съдържание на олово – 2,99%, цинк – 2,90% и мед – 0,11%, изчислена при условията на ал.1.

/3/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на две вноски два пъти годишно до 15 дни след изтичане на съответното 6-месечие;

/4/ При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен олово, цинк и мед), съдържащи се в добитите количества руда, същите се заплащат от концесионера, като размера на концесионното възнаграждение е 0,3 на сто от стойността

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл.26, ал.6 от ЗК във връзка с чл.4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.1, т.1 от ЗЗЛД

на металите, изчислена по средноаритметични международни цени на Лондонска металн борса за съответния 6-месечен период.

/5/ Концесионното възнаграждение се заплаща по банков път по сметка посочена от концедента в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ н деня на плащането.

Чл.17. /1/ Концесионерът се освобождава от заплащане на концесионно възнаграждение до 31.12.2003г. на основание чл.61, ал.5 от ЗПБ.

/2/ Концесионерът се задължава да внесе дължимото концесионно възнаграждение за първото шестмесечие на 2004г. в срок до един месец от подписване на този договор.

Чл.18. Концесионерът не дължи концесионно възнаграждение от датата на прекратяване на фактическия добив от находище "Гюдюрска" – участък "Южна Петровица" до датата на завършване на дейностите по проекта за техническа ликвидация и/или рекултивация на концесионния обект.

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.19. /1/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат:

а/ да се споразумеят за временно спиране действието на договора до отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

б/ да променят условията на концесионния договор по взаимно съгласие;

в/ да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие.

/2/ При непостигане на съгласие по предходната алинея, концесионният договор може да бъде прекратен едностранно, като концедентът отправя до концесионера писмено предизвестие за прекратяване на договора в двумесечен срок.

/3/ При възникване на опасност по ал.1, концесионерът е длъжен незабавно писмено да уведоми концедента.

/4/ В случаите, когато при условията на този член концедентът нареди спиране на дейностите по добива и първичната преработка или прекрати концесията /едностранно или по взиамно съгласие/, на концесионера се дължи обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от спирането или прекратяването.

/5/ Обезщетението по ал.4 не се дължи, когато прекратяването се дължи на виновно поведение на концесионера.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.20. /1/ Концедентът предоставя на концесионера концесионното право по чл.1 от договора за срок от 12 /дванадесет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на прехвърляне на собствеността по приватизационния договор – 01.07.2002 г., съгласно §17а, ал.2 от ПЗР на ЗПСПК.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на основ. чл. 36, ал. 5, т. 1 от ДР на ЗЗЛД от Регламент (ЕС) 2016/679, в сила от 25.05.2018 г.

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.21/1/ Концесионерът се задължава да предостави на концедента парична гаранция от банка, одобрена от концедента, във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на министъра на икономиката, която да гарантира изпълнението на задълженията на концесионера по договора. За 2004 г. гаранцията е в размер на 1 800 щ.д. и се предоставя до един месец от сключване на концесионния договор.

/2/ Банковата гаранция за всяка следваща календарна година е в размер 50 на сто от стойността на концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента до една седмица преди изтичане срока на гаранцията по предходната година.

/3/ В случай на неизпълнение от страна на концесионера, министърът на икономиката има право да събере дължимите по договора плащания, произтичащи от концесионни възнаграждения, неустойки и лихви, като отправи писмено поискване до съответната банка.

Чл.22 /1/ В срок до един месец от сключване на концесионния договор концесионерът се задължава да открие банкова сметка в съгласувана с концедента банка за обезпечаване на изпълнението на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на състоянието на околната среда.

/2/ В сметката по ал.1 концесионерът внася до 31 януари на всяка календарна година сума, представляваща 10 на сто от дължимото концесионното възнаграждение за предходната година.

/3/ Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация и/или рекултивация на находище "Гюдюрска" – участък "Южна Петровица" след одобряване на проекта по чл.6, ал.2, т.7 от този договор за техническа ликвидация и/или рекултивация на находището.

/4/ Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката да освобождава средства от сметката при мотивирано писмено искане, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в одобрения проект за ликвидация и/или рекултивация. При получаване на такова искане от концесионера, банката е задължена да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи. В случай, че концедентът не възрази писмено срещу искането за освобождаване на средства в срок от петнадесет работни дни от датата на получаване на съобщението, банката освобождава сумата, посочена в искането в полза на концесионера.

/5/ В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация и/или рекултивация на находище "Гюдюрска" – участък "Южна Петровица", разликата се поема от концесионера. Таксите, разноските и/или всякакви други плащания, дължими на банката по договора за доверителна сметка са за сметка на лихвите, начислени от банката върху средствата, внесени по сметката. Ако такава лихва не се дължи, или лихвата не е достатъчна, за да покрие всички и всякакви плащания, дължими на банката по договора за доверителна сметка, остатъкът от дължимите суми ще бъде за сметка на концесионера.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл.36, ал.6 от ЗЗЛД във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.1, т.2 от ЗЗЛД

/6/ В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта за ликвидация и/или рекултивация на находище "Гюдюрска" - участък "Южна Петровица" дейности.

/7/ В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с клаузите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.23. При неизпълнение на всяко парично задължение по този договор неизправната страна дължи освен реално изпълнение и лихва в размер на законната лихва за забава в български лева за всеки просрочен ден.

Чл.24. /1/ При нарушаване на условията за осъществяване на концесията концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор с едномесечно писмено предизвестие до концесионера.

/2/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.6, ал.2, т.т. 3, 4, 6, 8, 9 и 15, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер на 1 на сто /едно на сто/ на ден върху минималното годишно концесионно възнаграждение, но не повече от 540 щ.д.

/3/ При неизпълнение на задължението по чл.6, ал.2, т.14 концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка в размер на 0,5 на сто /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на минималното годишно концесионно възнаграждение, но не повече от 270 щ.д.

/4/ При неизпълнение на всяко от задълженията по чл.6, ал.2, т.т.1, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17 и 18, както и на тези по чл.11, ал.1 и чл.12, ал.1 и 3 концесионерът дължи наказателна неустойка в размер 400 щ.д.

/5/ При неизпълнение на задължението по чл.8 концесионерът дължи неустойка в размер на 20 на сто /двадесет на сто/ върху неизпълнената част от размера на инвестициите за съответния 5-годишен период. При предсрочно прекратяване на настоящия договор по вина на концесионера, той дължи неустойка в размер на неизпълнената част от инвестициите за съответния период.

/6/ При забавено изпълнение на задължението по чл.21, концесионерът дължи неустойка за забава в размер на 10 на сто от стойността на гаранцията. В случай на пълно неизпълнение на задължението по чл.21 концесионерът дължи наказателна неустойка в размер на банковата гаранция за съответната година.

Чл.25. При неизпълнение на основни задължения по този договор, както и при неизпълнение на условие по концесията, продължаващо 30 /тридесет/ дни, след изтичане на срока, даден на неизправната страна за изпълнението им, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно договора с писмено уведомление.

Чл.26. Концесионерът носи отговорност и за дейностите, извършвани от лицата по чл.12, ал. 2 от този договор.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗК, вр. връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.27. Контролът по цялостното изпълнение на концесионния договор, включително на задълженията на концесионера, се осъществява от министъра на икономиката чрез:

1.служители от специализираната администрация на министерство на икономиката;

2.комисии за контрол по предоставени концесии към министъра на икономиката.

Чл.28. /1/ Лицата по чл.27, т.1 извършват текущ контрол по одобрен от министъра на икономиката график относно изпълнението на концесионните договори. Резултатите от извършените проверки се отчитат пред комисиите по чл.27, т.2 като се предлагат проекти на указания за отстраняване на установени нарушения по изпълнението на договорите.

/2/ Комисиите по чл.27, т.2 съставят, приемат и предоставят на Министерския съвет, на министъра на икономиката и на министъра на финансите годишен доклад за извършения контрол за спазването на задълженията по концесионните договори, като при необходимост правят предложения пред министъра на икономиката за прекратяване на концесията.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.29. /1/ Страната, която е в невъзможност да изпълни свое задължение, в резултат на непреодолима сила (форс мажор), уведомява писмено другата страна в 30-дневен срок от настъпване на форсмажорното събитие за характера на събитието, датата на неговото настъпване и възможните последствия за изпълнението на договора. Уведомлението се подкрепя с писмени доказателства за настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в горепосочения срок, страната дължи обезщетение за настъпилите от това вреди;

/2/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се спира. Ако непреодолимата сила води до невъзможност за осъществяване на добив на подземни богатства от обекта по чл.1, действието на целия концесионен договор се спира. За периода от спирането до възобновяване на дейността, страните уреждат отношенията си с допълнително писмено споразумение. Спирането на договора води и до спиране на срока, за който е предоставена концесията;

/3/ При продължаване на форсмажорните обстоятелства повече от една година след спирането, договорът може да бъде прекратен едностранно от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие, при условие, че тази страна вече няма интерес от изпълнението на договора;

/4/ Страната, която е била засегната от непреодолимата сила е длъжна да уведоми писмено другата страна относно отпадането на форсмажорните обстоятелства, като посочи датата, от която изпълнението на засегнатите задължения и свързаните с тях насрещни задължения се възобновява. Уведомлението следва да бъде извършено не по-късно от пет работни дни от отпадането на невъзможността за изпълнение.

Чл.30./1/ Концедентът има право да спре действието на концесионния договор, когато концесионера извършва дейности, които са в противоречие с действащото законодателство или нарушават условията на сключения договор. В случай на спиране концедентът уведомява писмено концесионера за причините и му определя срок за съобразяване с условията по договора.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

/2/ Когато действието на концесионния договор е спряно по реда на ал.1 концесионерът няма право да упражнява правата си по този договор, както и да търси обезщетение за пропуснати ползи за периода на спиране.

/3/ Спирането по ал.1 не удължава срока на концесионния договор.

/4/ Договорът за концесия може да бъде прекратен с Решение от концедента когато действието му е било спряно по реда на този член и концесионера не е отстранил причините в дадения му по ал.1 срок.

Чл.31. /1/ Настоящият договор се прекратява и в следните случаи:

1.по взаимно писмено съгласие на страните преди изтичане на предвидения в чл.20 срок;

2.с изтичане на срока;

3. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;

4.при прекратяване на юридическото лице-концесионер, освен ако Министерският съвет даде съгласие договора да бъде продължен с правоприемник;

5.при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;

6.по силата на влязло в сила съдебно решение;

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.4 и 5, държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.32./1/ При виновно неизпълнение на основни договорни задължения и условия за осъществяване на концесията, изправната страна отправя писмено предизвестие до неизправната страна, в което посочва неизпълнението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на предизвестието. Срокът за отстраняване на неизпълнението не може да бъде по-малък от 20 дни.

/2/ След изтичане на дадения на неизправната страна срок за отстраняване на неизпълнението, договорът ще се счита за прекратен, в случай че неизпълнението не е отстранено.

/3/ При предсрочно прекратяване в случаите по този член, изправната страна има право на обезщетение за претърпените вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението в съответствие с общите правила на българското гражданско законодателство.

Чл.33 Във всички случаи на прекратяване на концесионния договор концесионерът предава държането на находището по чл.1 като за целта страните по договора съставят и подписват констативен протокол.

НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.34. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.35. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, действителност, изпълнение или прекратяване, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие на страните, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд по правилата на Гражданско - процесуалния кодекс.

Чл.36. Тълкуването на настоящия договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право.

Навсякъде в документа подписи и другите лични данни са заличени на осн. чл. 2 ал. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 36к от ЗК във връзка с чл. 4 т. 1

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.37. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на Договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.38. Съобщенията се изпращат по пощата с обратна разписка или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция или потвърждаване на получаването му по телефакс.

Чл.39. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София, 1000
ул. "Славянска" №8

Министерство на икономиката:
телефон: 940 7601; 940 7702;
телефакс: 99815040

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
гр. Златоград 4980
обл. Смолян
ул."Ст. Стамболов" №2
"Горубсо - Златоград" АД
телефон:
телефакс:

Чл.40. При промяна в данните, посочени в чл.39 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.41. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.42. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия договор се съставят на български език.

Чл.43. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.44. Изменения и допълнения в настоящия Договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия договор ще се разбират и тълкуват, както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство.

2.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след влизане в сила на договора, включително природни бедствия, пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение, неблагоприятни атмосферни условия, стихийни бедствия, враждебни действия или условия, възникващи от или по причина на война или активни враждебни действия (обявени или необявени), граждански безредици, въстания, стачки, бунтове, локаути и др.

3. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ- проект, включващ общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията, съдържащ общи данни за обема, техническите и технологичните решения и срока на предвижданите добивни и преработвателни дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и безопасността и здравето на работещите и/или други данни, изискани от действащото законодателство;

4. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – работен проект, съдържащ данните, посочени в чл.83, ал.1 от Закона за подземните богатства и/или други данни, изисквани от действащото законодателство;

5. КАЛЕНДАРНА ГОДИНА – от 01.01. до 31.12. на съответната година. Под "година" в настоящия договор следва да се разбира всяка календарна година.

Навсякъде в документа подписите и архивите лични данни са заличени на осн. чл.36, ал.3 ЗКВ, във връзка с чл.4 т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл.1, т.1 от ДР на ЗЗЛД

6. ЗАПАСИ – количеството на полезни изкопаеми в находището, което е технически възможно и икономически изгодно да бъде предмет на добив;

7. ИНВЕСТИЦИИ – разходи за придобиване, разширяване и възстановяване на дълготрайни материални активи, за опазване и възстановяване на околната среда, за допроучване на концесионния обект и/или за внедряване на технологии и/или информационни системи и/или за придобиване на патенти, лицензии и ноу-хау, свързани с дейностите по концесията, извършени от концесионера със собствени средства и/или със средства, предоставени му от трети лица чрез каквито и да е допустими по българското законодателство финансови инструменти, включително кредитиране;

8. КОНЦЕДЕНТ– Министерски съвет на Република България.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. Концесионният договор влиза в сила от 01.07.2002 - момента на прехвърляне на правото на собственост по приватизационния договор, съгласно §17а, ал.2, от ЗПСПК.

Чл.46. Правото на собственост на концедента върху обекта на концесията се установява с Акт №514 от 18.05.1999г. за изключителна държавна собственост /Приложение №2/.

Чл.47. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Чл.48. Всеки екземпляр от договора съдържа 13 /тринадесет/ страници, заедно с 2 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, ведно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
Приложение № 1- Схема на участък "Южна Петровица" и координатен регистър;
Приложение № 2 - Акт за изключителна държавна собственост;

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
ЛИДИЯ ШУЛЕВА
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

....
РУЖАЬОДУРОВА
ПРОКУРИСТ

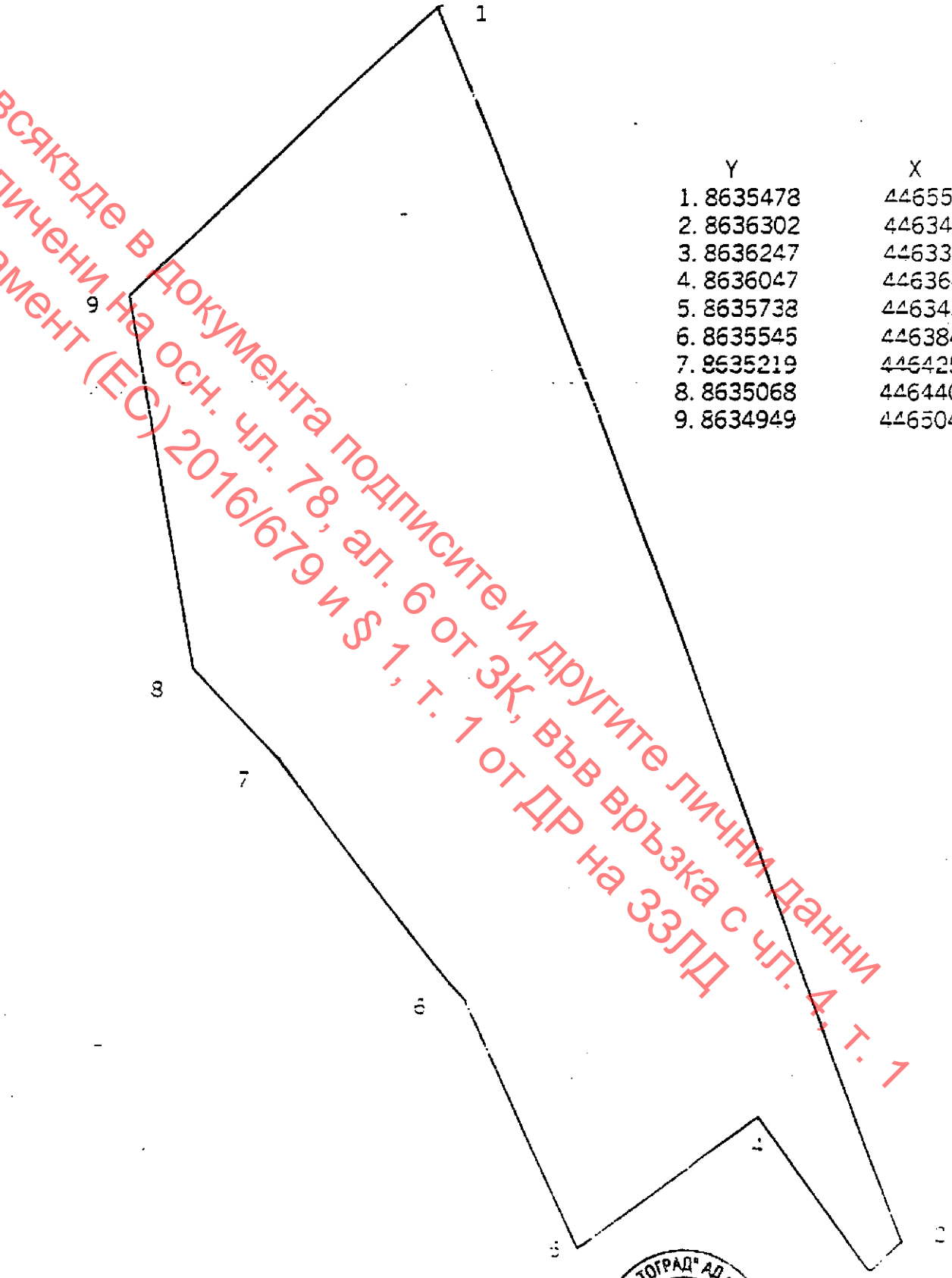
.....
СТАНКО БАЙРЕВ
ПРОКУРИСТ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

НАХОДИЩЕ "ГЮДЮРСКА - УЧАСТЪК "ЮЖНА ПЕТРОВИЦА"

М 1: 10 000

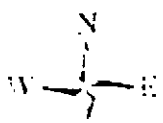
/координатна система 1970 г./



	Y	X
1.	8635478	4465517
2.	8636302	4463434
3.	8636247	4463389
4.	8636047	4463646
5.	8635738	4463431
6.	8635545	4463846
7.	8635219	4464256
8.	8635068	4464407
9.	8634949	4465041

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД





изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ: ..... (подпис и печат)

МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев (име, фамилия)

регистър I
картотека 1
досие (РЗ) 514

А К Т № 514
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ на територията на община Златоград, област Смолян

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	18.05.1999г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ГЮДЮРСКА" Вид на полезното изкопаемо - *оловно-цинкова руда.* Площ на находището – 343.6 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 228/13.02.1959г. на ДКЗ: Категория — Запаси руда хил.т. A_2 — 27.0 B — 57.2 A_2+B — 84.2 C_1 — 614.8 A_2+B+C_1 — 699.0 C_2 — 337.0 ВЖ РАЗД
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	на територията на община Златоград /в южната част на Маданс рудно поле, в близост до ж.п. гара Гюдюва/, област Смолян
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точките от крайния контур - координатна систе 1970г.: X — Y 1 4463646.000 — 8636047.000 2 4465170.000 — 8635419.000 3 4465517.010 — 8635478.046 4 4463434.047 — 8636301.772 5 4463388.901 — 8636246.879

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 12, ал. 6 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД